VENTAS Y SERVICIOS – NUEVO TEXTO – CODIGO CIVIL – ART. 2116 – (ORD. N° 1290, DE 13.04.2022)

Tratamiento tributario aplicable a servicios de conectividad a internet prestados a una empresa de transporte aéreo.

Se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento respecto del tratamiento tributario aplicable a servicios de conectividad internet prestados a una empresa de transporte aéreo.

I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, una compañía residente y domiciliada en los Estados Unidos de Norteamérica (X), dedicada al negocio de las telecomunicaciones, específicamente a proveer servicios de conectividad a internet en aeronaves mientras éstas están en vuelo, está analizando la factibilidad de ofrecer sus servicios a una aerolínea residente y domiciliada en Chile (Y).

Sin perjuicio de lo anterior, para prestar este tipo de servicios, la Ley General de Telecomunicaciones exige la obtención de un permiso que, por disposición legal, sólo se otorga a personas jurídicas constituidas y con domicilio en Chile.

Debido a lo anterior, X se vería en la necesidad de constituir una sociedad en nuestro país (Z), que sería titular del permiso para prestar los servicios de telecomunicaciones antes indicados y realizaría además funciones administrativas asociadas a este. Sin embargo, sería X quien realizaría materialmente la prestación de manera completa, en tanto cuenta con la capacidad gerencial, tecnológica, y económica para hacerlo.

Desde un punto de vista jurídico la prestación de los servicios se estructuraría a través de un mandato sin representación en virtud del cual X, en calidad de mandante encargaría a Z, la prestación de los servicios de internet, por cuenta y riesgo de X, recibiendo en su calidad de mandatario una remuneración de mercado.

A su vez, para proveer los servicios mencionados a los pasajeros de Y, Z suscribiría un mandato sin representación con Y, en virtud del cual Z actuaria a nombre propio respecto de los pasajeros, pero por cuenta y riesgo de Y. De este modo, Z suscribiría el contrato de servicio de conexión a internet con cada pasajero, recibiría el pago de los servicios, emitiría la documentación tributaria respectiva, y recibiría una remuneración de mercado por realizar estas funciones.

Previo a la suscripción de estos contratos, X vendería en el extranjero a Y los equipos y el software para dotar a las aeronaves de la capacidad física para tener conectividad a internet en vuelo.

Finalmente, agrega que estos servicios se prestarían a los pasajeros tanto dentro como fuera del territorio o espacio aéreo nacional.

Considerando lo anterior, el consultante solicita confirmar o siguiente:

1) Que los servicios de telecomunicaciones que X prestaría a través de Z a los pasajeros de Y, a través de satélites y otras instalaciones que no se encuentran ubicadas en Chile, no se encuentran gravados con IVA cuando éstos son prestados y utilizados fuera del territorio chileno, ya que no se verifica el componente de territorialidad del IVA necesario para que se encuentran gravados con este impuesto, esto es, que los servicios se encuentran prestados o utilizados en Chile.

2) Que el documento tributario que Z debe emitir a Y para formalizar tributariamente el traspaso de los ingresos que percibió en calidad de mandatario de Y por los servicios de telecomunicaciones, es una liquidación factura.

II ANÁLISIS

De acuerdo con el inciso primero del artículo 2116 del Código Civil, el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.

Conforme la doctrina, la expresión "gestión de negocios" implica la idea de administrar un negocio ajeno, o sea, gobernar, regir, cuidar y dar término a una operación de interés económico para el mandante[1].

Luego, y solo a partir de la descripción formulada en su presentación, no se advierte cuál sería el objeto del encargo que X le encomienda a Z. En efecto, no es claro cómo el mandatario (Z) se podría encargar de "la prestación de los servicios de internet" si X "realiza materialmente la prestación de manera completa".

Lo mismo se puede decir del segundo mandato suscrito entre Y y Z, el cual aparece simplemente como un contrato de prestación de servicios por el cual la compañía aérea le encarga a Z que habilite el servicio de conectividad de internet en sus aviones.

Conforme lo anterior, y atendido que no es posible determinar la naturaleza de las operaciones, no se pueden confirmar los criterios señalados en su presentación.

III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado se informa que, no siendo posible determinar la naturaleza de las operaciones descritas en la presentación, tampoco se pueden confirmar los criterios que la misma señala.

HERNÁN ANDRÉS FRIGOLETT CÓRDOVA
DIRECTOR

Oficio N° 1290, de 13-04-2022
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Indirectos

[1] Stitchkin Branover, David, El Mandato Civil, Editorial Jurídica de Chile, p. 44.